ORDENANZA Nº 8.081

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

Art. 1º.- RATIFICASE el convenio celebrado entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA**, representada por el señor Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis ACCASTELLO y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra BARBERO, por una parte, y la **COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA**, CUIT N° 30-70958836-9; representada por su Presidenta, Sra. Silvia Marcela DURAN, DNI N° 20.804.548, por la otra, con fecha veintiocho de marzo de 2024.

Art. 2°. - Protocolícese, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Municipal y archívese. –

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA MARIA A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.

CONVENIO MUNICIPALIDAD VILLA MARIA – COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA

En la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, República Argentina, a los veintiocho días del mes de Marzo del año dos mil veinticuatro, entre la **MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA**, representada por el Sr. Intendente Municipal, Sr. Eduardo Luis **ACCASTELLO**, y la Secretaria de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ambiente, Sra. Alejandra **BARBERO**, constituyendo domicilio en calle Mendoza esquina Antonio Sobral de esta ciudad, por una parte; en adelante **LA MUNICIPALIDAD**; y por la otra la COOPERATIVA DE TRABAJO 7 DE FEBRERO LTDA, CUIT N° 30-70958836-9; representada por su Presidenta, Sra. Silvia Marcela Duran, DNI N° 20.804.548, constituyendo domicilio en calle Leandro N. Alem N° 382 de esta ciudad, en adelante LA COOPERATIVA, convienen celebrar el presente convenio, sujeto a las siguientes condiciones:

PRIMERA — OBJETO: Por medio del presente LA COOPERATIVA se compromete a ejecutar las siguientes tareas:

1) Limpieza en general de las calles, galerías y cestos de residuos dentro del predio del Cementerio La Piedad, y vereda perimetral del mismo. Estas tareas deben realizarse durante seis días a la semana, de lunes a sábado.Deberá disponer de 6 personas para realizar dicha tarea.

2) Limpieza de Plaza Independencia dos veces por semana, y barrido de veredas en inmediaciones de las vías ferroviarias sobre calles H. Irigoyen y A. Sobral, ambas desde calle Entre Ríos hasta calle Tucumán y recolección de residuos de los cestos ubicados en dicho sector. Para esta tarea se requiere de 3 personas.

3) Recolección de residuos en cestos céntricos ubicados en la peatonal de calle San Martín entre Corrientes y Buenos Aires durante los días sábados por la tarde y domingos mañana y tarde. Deberá disponer de 2 personas para realizar dicha tarea.

4) Tareas de limpieza y atención de los baños ubicados en el Polideportivo, Parque de la Vida, Plaza Alba Pizzorno y Parque Pereyra y Domínguez. Para esta tarea se requieren 8 personas, 2 por cada baño.----------

SEGUNDA: Como contraprestación LA MUNICIPALIDAD se compromete a abonar la suma de PESOS DOS MILLONES ($2.800.000) mensuales. Se prevé un incremento para

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

los meses de septiembre y enero en base al Coeficiente de Variación Salarial. Los pagos se realizarán dentro de los diez (10) días siguientes al mes en el cual se prestaron los servicios, contra la presentación de la factura correspondiente.----------

TERCERA- OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA: La Cooperativa, por su parte, además del objeto mencionado en la cláusula primera, se obliga a mantener en buen estado de funcionamiento y conservación las instalaciones, en virtud de la concesión otorgada, contratar un seguro de trabajo que brinde cobertura a todo tipo de riesgo, propio de la actividad a desarrollar por los integrantes de la Cooperativa en el predio, con motivo de la ejecución del presente Convenio, afrontar los demás costos inherentes a la actividad desarrollada, realizar las tareas adicionales que La Municipalidad le requiera, relativas al objeto mencionado en la cláusula primera.---------

CUARTA – COMUNICACIÓN: La comunicación entre la Municipalidad y el Contratista se efectuará mediante "ÓRDENES DE SERVICIOS" y "NOTAS DE PEDIDO".ORDENES DE SERVICIOS: Se denominan así las comunicaciones expedidas por el Municipio al Contratista, estas comunicaciones pueden ser informativas o intimatorias.NOTAS DE PEDIDO: Se denominan así a las comunicaciones emitidas por el Contratista a la Municipalidad, por este medio, el Contratista formulará las solicitudes u observaciones pertinentes a la prestación del servicio. Se llevará un Libro de Registro de Ordenes de Servicios y Notas de Pedido en orden cronológico de las mismas.----------
---

QUINTA - ACCESO Y CONTROL: La Municipalidad a través de la Subsecretaria de Servicios Públicos o la que en el futuro la sustituya o a quien ésta designe, se encuentra facultada para controlar las tareas a los integrantes de La Cooperativa, a los fines de ejercer un efectivo control. Cualquier observación u objeción que las mismas merezcan será instrumentada a través del libro de órdenes de servicios.----------

SEXTA - INCUMPLIMIENTO: El eventual incumplimiento por parte de La Cooperativa a cualquiera de las obligaciones que este Contrato pone a su cargo, la constituirá en mora automática, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial previa. A tal efecto, constituirán elementos suficientes, las comunicaciones cursadas a través del libro de órdenes de servicios, al que se ha hecho referencia en Contrato. Esas eventuales transgresiones por parte de La Cooperativa, la harán pasible de la aplicación de una multa que se descontará de lo que debe percibir en concepto de pago mensual por la prestación, durante el periodo mensual inmediato posterior a aquel en que tenga lugar el incumplimiento que origine la sanción.

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA, DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

SEPTIMA - PENALIDADES: El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones emergentes de la relación contractual y la trasgresión a las normas que fijan los requisitos y modalidades de la prestación de los servicios en general, facultará a la aplicación de multas cuyas tipificación se detalla más abajo. Estas multas se graduarán por puntos. Un punto equivaldrá al valor en pesos al menor precio de venta al público de un (1) litro de nafta especial.

La eventual aplicación de penalidades en tres oportunidades constituirá causal de rescisión del presente contrato.----------

DEFICIENCIA	PUNTOS
1) No usar el personal la ropa reglamentaria e incumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo, por c/obrero y por día de incumplimiento.	**25**
2) Ejecución parcial o inejecución de los servicios. Por unidad, según lo detallado en la cláusula I del presente contrato.	**50 a 100**
3) Desobediencia al personal de inspección	**20**
4) Conducir vehículos sin licencia de conductor, por persona.	**25 a 50**
5) Falta de higiene en el predio, planta o equipos.	**50 a 100**
6) Incumplimiento del mantenimiento de las instalaciones, por día.	**50 a 100**
7) No realizar la recolección diaria de residuos y/o dejar bolsas con los residuos recolectados abandonados en el predio, por día.	**75**

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

OCTAVA – PLAZO: El plazo de duración del presente es de doce (12) meses a contar desde del día 01 de Marzo de 2024, operando su vencimiento el día 28 de Febrero de 2025.----------

NOVENA: **LA COOPERATIVA** se compromete a presentar cada tres (3) meses la documentación que acredite su personería, (Acta de designación de autoridades, Libro de Registro de Socios y cualquier otro que **LA MUNICIPALIDAD** requiera). El incumplimiento será bajo apercibimiento de rescindir el presente convenio.--------

---

DECIMA: El presente convenio se celebrar ad-referendúm del Concejo Deliberante de ésta ciudad.----------

DECIMA PRIMERA: Las partes fijan domicilio en los enunciados en el encabezado del presente y manifiestan que por cualquier divergencia que pueda suscitarse se someten a los tribunales ordinarios de la ciudad de Villa María.---------

Previa lectura y ratificación, las partes suscriben tres (03) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad y fecha indicadas ut supra.---

COOP. 7 DE FEBRERO LTDA.
SILVIA M. DURAN
- Presidenta -

ALEJANDRA BARBERO
SEC. DE INFRAESTRUCTURA,
DES. URBANO Y AMBIENTE
Municipalidad Villa María

EDUARDO LUIS ACCASTELLO
Intendente Municipal
Ciudad de Villa María

Hoja adicional de firmas

Anexo firma conjunta

Referencia: Ordenanza Nº 8081/2024

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: BERTAZZA Alicia Mabel
Secretaria de Comisiones
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:31:01
Email: aliciabertazzamvm@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: GASCON Jonathan Nicolas
Secretario Habilitado.
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:39:54
Email: gasconasesorialegal@gmail.com

Concejo Deliberante Ciudad de Villa María
Firmado digitalmente por: INGLESE Juan Pablo
Presidente
Mitre 90. CP 5900. Villa María.
Fecha y hora: 05.06.2024 11:49:38
Email: juanpabloinglese@gmail.com